3 K 18/25

Amtsgericht Erkelenz

Beschluss

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Freitag, 15.01.2027, 09:00 Uhr,
1. Etage, Sitzungssaal 1.02, Konrad-Adenauer-Platz 3, 41812 Erkelenz

folgender Grundbesitz:

Teileigentumsgrundbuch von Gerderath, Blatt 1792,
BV lfd. Nr. 1
Gemarkung Gerderath, Flur 11, Flurstück 946, Hof- und Gebäudefläche, Vossemer Straße 31, Größe: 501 m²
1/2 Miteigentumsanteil verbunden mit dem Sondereigentum an der Ladeneinheit im Erdgeschoss Nr. 1 des Aufteilungsplanes sowie einem Sondernutzungsrecht an 4 Kraftfahrzeugstellplätzen

versteigert werden.

Laut Wertgutachten ist das Grundstück bebaut mit einem - geschätzt – um 1975 errichteten 2-geschossigen, unterkellerten Wohn-/Geschäftshaus. Das hier zu versteigernde Teileigentum mit 4 KFZ-Stellplätzen befindet sich im EG des Wohn-/Geschäftshauses welches insgesamt 2 Einheiten (1 Gewerbe und 1 Wohneinheit) umfasst.

Die Gewerbliche Nutzfläche wird mit 97,8 qm geschätzt (Flächenangabe nach Aufteilungsplan).

Das Ladenlokal ist - soweit feststellbar - eigengenutzt. Aktuell wird von einer Nutzung als Blumenladen ausgangen.

Eine Innenbesichtigung konnte nicht durchgeführt werden !

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 07.08.2025 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Abs. 5 ZVG auf

127.000,00 €

festgesetzt.

Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.